

RECURSO CÍVEL Nº 5064366-51.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** Fernando Chinaidre Eyer (Autor)**RECORRIDO:** União - Advocacia Geral da União (Réu)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. AUXÍLIO-FARDAMENTO. PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE. PAGAMENTO A MENOR. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, com base na fundamentação acima, julgando procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a ré ao pagamento da importância equivalente à diferença entre o valor que o demandante deveria ter recebido a título de auxílio-fardamento, em razão da sua promoção ao posto de Segundo-Tenente, tomando-se como base o soldo da época, e o que efetivamente recebeu. Juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Sem custas. Sem honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5064366-51.2024.4.02.5101**510015590530 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5064366-51.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** Fernando Chinaidre Eyer (Autor)**RECORRIDO:** União - Advocacia Geral da União (Réu)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante [evento 23, RECLNO1] em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de auxílio-fardamento no valor de R\$ 11.156,77 [evento 11, SENT1] - devido à promoção do autor e ao valor do soldo do posto de Segundo-Tenente, com a incidência de juros e correção monetária, descontando-se o valor pago por ocasião da promoção - e pronunciou a prescrição da pretensão.

Em suas razões recursais, o demandante aduz que a ação da demanda foi ajuizada em 25/08/2024, respeitando o prazo da prescrição quinquenal, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional foi fixado no momento em que fora promovido e fazia jus ao pagamento do auxílio-fardamento, ou seja, em agosto de 2019. Portanto, não haveria prescrição a ser reconhecida. Assim, pretende a anulação da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma.

Contrarrazões apresentadas [evento 29, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 20 e 23] e as custas foram devidamente recolhidas pelo recorrente [evento 35, CUSTAS2].

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, relativamente ao recebimento do Auxílio-Fardamento no valor de um soldo de segundo-tenente, graduação a que ascendeu em agosto/2019.

Em janeiro de 2019, o autor foi convocado para o Serviço Militar Inicial, tendo sido declarado Aspirante a Oficial. Por ocasião da incorporação, recebeu auxílio-fardamento no valor correspondente a um soldo de Aspirante a Oficial em fevereiro/2019, todavia, ao ascender ao posto de segundo-tenente, em agosto do mesmo ano, não lhe foi pago o valor integral do Auxílio-Fardamento, tão somente a diferença entre o valor dos soldos.

No mérito, a questão não apresenta complexidade, porquanto pacificada pela Turma Nacional de Uniformização, que pronunciou a ilegalidade do art. 61 do Decreto n. 4.307/2002 e lavrou a seguinte tese:

Tema 212 - TNU: O militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto n. 4.307/2002.

Todavia, na hipótese, as partes divergem a respeito da contagem do prazo prescricional. Entende o demandante que a prescrição tem como termo inicial a data em que fora promovido ao posto de Segundo-Tenente, logo, em 31/08/2019. Lado outro, a União sustenta que não há base legal para deferir-se o pretendido pela parte demandante, pois "*presume-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.*"

Com parcial razão à parte demandante - em razão da fixação exata da data em que o direito autoral fora violado dever ser em setembro de 2019, momento em que o pagamento a título de auxílio-fardamento foi feito, e não agosto de 2019 - compreende-se que a prescrição tem como termo inicial o dia em que o ato ilícito fora praticado.

Portanto, no caso do pagamento de Auxílio-Fardamento, deve vigorar a teoria da *actio nata*, para a qual a prescrição começa a fluir a partir do momento em que o sujeito tem conhecimento da violação ao seu direito.

Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento. (Curso de Direito Civil, Vol. 1, 10ª ed., JusPodivm, p. 726) (grifo nosso)

Na hipótese, o demandante recebeu apenas a complementação do Auxílio-Fardamento em setembro/2019 [evento 1, FINANC7], quando deveria ter recebido o soldo do novo posto em sua integralidade. Logo, a prescrição teria fulminado a pretensão autoral apenas em setembro/2024, posteriormente ao ajuizamento desta ação, que ocorreu em agosto/2024.

Assim já decidiu esta Turma Recursal, na sessão extraordinária de 04/09/2024, nos autos 5002629-20.2024.4.02.5110/RJ, de relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE:

MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.307/2002. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE PAGO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. TERMÔ A QUO DO LUSTRO PRESCRICIONAL INICIOU-SE COM A VIOLAÇÃO DO DIREITO, OU SEJA, NA DATA EM QUE PERCEBEU A VERBA INDENIZATÓRIA MENOR DO QUE ENTENDIA SER A DEVIDA. SENTENÇA QUE ACOLHE A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Finalmente, a respeito da tese recursal de nulidade da sentença que pronuncia a prescrição sem consultar as partes a respeito do tema, em violação aos art. 9 e 10 do Código de Processo Civil, entendo que merece prosperar, porquanto existe nulidade com prejuízo e, na hipótese, este segundo juízo, em sede recursal, confirmou a correção da sentença após a manifestação de ambas as partes.

Nestas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, com base na fundamentação acima, julgando procedente o pedido autoral**, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a ré ao pagamento da importância equivalente à diferença entre o valor que o demandante deveria ter recebido a título de auxílio-fardamento, em razão da sua promoção ao posto de Segundo-Tenente, tomando-se como base o soldo da época, e o que efetivamente recebeu. Juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Sem custas. Sem honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**

